

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES INDUSTRIELS

POUR LA MANUTENTION DES LAITIERS, LA RÉCUPÉRATION DE MÉTAUX ET SERVICES ANNEXES ASSOCIÉS

à

BBC Steel Limited – Aciérie Intégrée, Zone Industrielle de la Vallée de la Chimie, Lyon – 69003, France

Entre

ENVIRI GROUP AG (PRESTATAIRE DE SERVICES)

et

BBC STEEL LIMITED (CLIENT)

Détail du Contrat	Particularités
Référence du Contrat	ENV/BBC/ISA/2024/001
Date d'Entrée en Vigueur	1er mai 2024
Date de Commencement	1er juin 2024
Expiration du Contrat	31 mai 2030
Durée du Contrat	Six (6) ans
Valeur Annuelle du Contrat	EUR 18 500 000 (Dix-huit millions cinq cent mille euros)
Valeur Totale du Contrat (6 ans)	EUR 111 000 000 (Cent onze millions d'euros)
Taux de Change EUR/INR (indicatif)	1 EUR ≈ INR 89,50 (taux de référence BCE au 1er mai 2024)
TVA (20 %)	Facturée en supplément au taux applicable en France
Droit Applicable	Lois de la République française
Siège de l'Arbitrage	Paris, France (CCI – Chambre de Commerce Internationale)
Garantie de Bonne Exécution	EUR 1 850 000 (10 % de la Valeur Annuelle)
Frais de Mobilisation	EUR 950 000 (Non remboursables)
Langue du Contrat	Français

PARTIES

Le présent Contrat de Prestation de Services Industriels (ci-après le « Contrat ») est conclu le 1er mai 2024 (« Date d'Entrée en Vigueur ») :

(1) ENVIRI GROUP AG, société de droit suisse, ayant son siège social au Hagenholzstrasse 85, 8050 Zurich, Suisse, et son bureau principal pour les opérations françaises au 14 Rue de la Paix, Paris – 75001, France (le « Prestataire de Services » ou « Enviri ») ; et

(2) BBC STEEL LIMITED, société anonyme de droit français, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro SIREN 812 345 678, ayant son siège social au 3 Quai Anatole France, Lyon – 69002, France, et ses installations de production à la Zone Industrielle de la Vallée de la Chimie, Lyon – 69003, France (le « Client » ou « BBC Steel »).

Le Prestataire de Services et le Client sont ci-après désignés individuellement comme une « Partie » et collectivement comme les « Parties ».

PRÉAMBULE

ATTENDU QUE :

(A) Le Client exploite une aciérie électrique intégrée à Lyon, France, avec une capacité installée d'acier brut de 4,2 MTPA, et requiert des services industriels professionnels pour la manutention, le traitement, la récupération et l'évacuation d'environ 744 000 tonnes métriques de laitier d'aciérie électrique (EAF) et de haut fourneau par an, résultant de ses opérations de fabrication d'acier spécial et d'aciers plats.

(B) Le Prestataire de Services est un fournisseur mondial spécialisé en services environnementaux et industriels, opérant dans plus de 30 pays, avec une expertise reconnue dans la manutention de laitier EAF, la récupération de métaux par séparation magnétique à haute intensité, et la valorisation des résidus métallurgiques. Le Prestataire de Services a fourni des services comparables chez ArcelorMittal Dunkerque, Aperam Gueugnon, et Liberty Steel Liège.

(C) À l'issue d'un appel d'offres européen (Réf. : BBC/AO/2024/LAI/007) conclu en mars 2024, le Client a sélectionné le Prestataire de Services. Les Parties conviennent des termes ci-après.

EN CONSÉQUENCE, les Parties conviennent de ce qui suit :

1. DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1.1 Dans le présent Contrat, les termes suivants ont les significations ci-dessous :

« **Contrat** » désigne le présent Contrat (Réf. ENV/BBC/ISA/2024/001) avec toutes ses Annexes (A à G) et Appendices (I à IV).

« **Valeur Annuelle du Contrat** » désigne EUR 18 500 000 par Année Contractuelle, correspondant à un débit garanti de 62 000 tonnes métriques par mois au Tarif de Base.

« **Date de Commencement** » désigne le 1er juin 2024, date à laquelle le Prestataire de Services a effectivement démarré les opérations sur le Site.

« **Prix du Contrat** » désigne le Tarif de Base de EUR 248,65 par tonne métrique de laitier traité, sous réserve des ajustements de la Clause 7, avec une valeur annuelle estimée à EUR 18 500 000 pour un débit de 62 000 MT/mois.

« **Année Contractuelle** » désigne chaque période de 12 mois : AC1 (1er juin 2024 – 31 mai 2025), AC2 (1er juin 2025 – 31 mai 2026), AC3 (1er juin 2026 – 31 mai 2027), AC4 (1er juin 2027 – 31 mai 2028), AC5 (1er juin 2028 – 31 mai 2029), AC6 (1er juin 2029 – 31 mai 2030).

« **IPC de Base** » désigne 115,4, soit l'Indice des Prix à la Consommation harmonisé (IPCH) publié par l'INSEE pour la France, base 2015=100, pour le mois de mars 2024.

« **Prix de Base du Gazole** » désigne EUR 1,78 par litre, soit le prix TTC du gazole non routier (GNR) à la date du 1er mai 2024, référence UFIP (Union Française des Industries Pétrolières).

« **Tarif de Base** » désigne EUR 24,87 par tonne métrique (composante fixe non indexable), représentant 10 % du Tarif de Base Total de EUR 248,65/t.

« **IPG de Base** » désigne 128,6, soit l'Indice des Prix à la Production (IPP) des produits industriels, publié par l'INSEE, base 2015=100, pour le mois de mars 2024.

« **Volume Minimum** » désigne 49 600 tonnes métriques par mois (80 % du Volume Mensuel Cible de 62 000 t).

« **Capacité de Pointe** » désigne 74 400 tonnes métriques par mois (120 % du Volume Mensuel Cible).

« **Volume Mensuel Cible** » désigne 62 000 tonnes métriques par mois, dont environ 24 800 t de laitier liquide EAF et 37 200 t de laitier refroidi et accumulé.

« **Tarif de Base Total** » désigne EUR 248,65 par tonne métrique à la Date de Commencement.

1.2 Règles d'interprétation applicables :

- (a) Le singulier inclut le pluriel et vice versa ;
- (b) Les titres sont indicatifs et n'affectent pas l'interprétation ;
- (c) « Y compris » s'interprète sans limitation ;
- (d) « Jour Ouvrable » : tout jour autre qu'un samedi, dimanche ou jour férié légal en France ;
- (e) « EUR » ou « € » : euro ; « MT » : tonne métrique ; « MTPA » : tonnes métriques par an ;
- (f) En cas de conflit entre le corps du Contrat et les Annexes, le corps prévaut.

2. DURÉE DU CONTRAT

2.1 Le Contrat entre en vigueur à la Date d'Entrée en Vigueur (1er mai 2024) et reste en vigueur pour une durée de six (6) ans à compter de la Date de Commencement (1er juin 2024), jusqu'au 31 mai 2030 (la « Durée »), sauf résiliation anticipée.

2.2 La Date de Commencement a été confirmée par le Client le 20 mai 2024, suite à la satisfaction de toutes les Conditions Préalables.

2.3 Les Parties peuvent proroger le Contrat de deux (2) périodes supplémentaires d'un (1) an chacune (soit jusqu'au 31 mai 2032), par accord écrit au moins 90 jours avant le terme.

2.4 En cas de poursuite des Services au-delà du terme, le Contrat s'applique mois par mois aux tarifs du dernier mois de la Durée, résiliable par préavis de 30 jours.

3. CONDITIONS PRÉALABLES

3.1 Toutes les Conditions Préalables suivantes ont été satisfaites au 28 mai 2024 :

- (a) Plan de Mobilisation (Réf. ENV/BBC/MOB/001) soumis le 8 mai 2024, approuvé le 14 mai 2024 ;
- (b) Déclaration préalable de travaux auprès de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes (Réf. DREAL/LYN/CTO/2024/112) obtenue le 16 mai 2024 ;
- (c) Garantie bancaire (BNP/BG/2024/ENV/00217, BNP Paribas, Agence de Lyon) de EUR 1 850 000 remise le 9 mai 2024 ;
- (d) Attestations d'assurance soumises le 7 mai 2024, approuvées le 10 mai 2024 ;
- (e) Déploiement de 15 équipements lourds et du Personnel Clé confirmé le 27 mai 2024 ;
- (f) Aménagement du site par le Client (6 fosses EAF, voies d'accès) achevé le 24 mai 2024 ;
- (g) Immatriculation des 210 employés du Prestataire auprès de l'URSSAF Rhône le 25 mai 2024.

4. ÉTENDUE DES SERVICES

4.1 PRESTATIONS INCLUSES

Le Prestataire exécutera les services suivants, dont les spécifications figurent à l'Annexe A :

- (a) **Écrémage du Laitier Liquide EAF** : Déploiement de quatre (4) unités d'écémage thermique (classification min. 1 750°C) sur les trois équipes. Volume mensuel cible : 24 800 MT. Temps de cycle maximal : 18 minutes par coulée.
- (b) **Opérations et Nettoyage des Fosses** : Gestion de huit (8) fosses actives (capacité min. 280 MT chacune). Nettoyage complet en moins de 10 heures. Remise en état de basculement en moins de 5 heures supplémentaires.
- (c) **Transport par Porte-Poches** : Flotte de cinq (5) véhicules porte-poches (trois actifs + deux secours, SWL min. 150 MT). Temps de cycle maximal : 55 minutes aller-retour. Conformité aux règles de sécurité ATEX Zone 22.
- (d) **Refroidissement et Concassage** : Deux (2) baies de refroidissement (75 m × 35 m chacune). Trois (3) concasseurs à mâchoires de 180 t/h et un (1) concasseur à cône de 140 t/h. Débit mensuel cible : 37 200 MT.
- (e) **Récupération de Métal** : Taux de récupération minimal de 3,2 % en poids du laitier traité, soit 1 984 MT/mois sur 62 000 MT traités. Utilisation de séparateurs magnétiques à haute intensité (min. 4 500 Gauss).
- (f) **Séparation Magnétique** : Trois (3) séparateurs magnétiques aériens. Résidu magnétique dans le laitier de sortie : ≤ 0,25 % en poids.
- (g) **Chargement et Déchargement** : Chargement du laitier traité et du métal récupéré sur camions ou wagons. Données du pont-basculé soumises électroniquement avant 06h30 chaque jour.
- (h) **Entretien du Site** : Score d'Indice de Propreté minimum de 8,0/10,0. Équipe dédiée de 22 ouvriers par équipe.
- (i) **Services Annexes** : Entretien des routes de service, éclairage LED 24h/7j (min. 150 lux), coordination quotidienne avec l'équipe de planification BBC.

4.2 EXCLUSIONS

- Entretien des équipements du Client (fours EAF, cuves de coulée, wagons) ;
- Fourniture d'eau de refroidissement industrielle (min. 350 m³/h à 3 bars) ;
- Transport ou cession du laitier hors du Site ;
- Commercialisation des produits de laitier ou du métal récupéré ;
- Alimentation électrique (660 V, triphasé, 50 Hz, min. 1 200 kVA en 8 tableaux) ;
- Surveillance environnementale réglementaire de l'exploitant principal ;
- Entretien structurel des fosses, digues et infrastructures civiles.

4.3 CAPACITÉS

Catégorie de Capacité	Volume Mensuel	Volume Annuel	Base
Volume Mensuel Cible	62 000 MT	744 000 MT	Base Contractuelle
Volume Minimum Garanti (80 %)	49 600 MT	595 200 MT	GVM applicable en dessous
Capacité de Pointe (120 %)	74 400 MT	892 800 MT	Préavis 30 jours requis
Laitier Liquide EAF	~24 800 MT	~297 600 MT	40 % du volume total
Laitier Refroidi / Accumulé	~37 200 MT	~446 400 MT	60 % du volume total
Objectif Récupération Métal	1 984 MT	23 808 MT	3,2 % sur le laitier traité

5. NORMES DE PERFORMANCE ET INDICATEURS CLÉS

5.1 Le Prestataire exécutera tous les Services conformément aux Annexes A et D et au droit français applicable.

5.2 Tableau des Indicateurs de Performance Clés

IPC	Mesure	Cible	Méthode
Disponibilité des fosses EAF	% des cycles de coulée	≥ 96 %	Journal mensuel des fosses
Rotation des porte-poches	Minutes / aller-retour	≤ 55 min	GPS + journal quotidien
Taux de récupération de métal	% en poids	≥ 3,2 % (1 984 MT/mois)	Réconciliation trimestrielle
Résidu magnétique post-séparation	% en poids sortie	≤ 0,25 %	Test hebdomadaire
Disponibilité concasseur/crible	% des heures programmées	≥ 89 %	Rapport GMAO mensuel
Écrémage EAF – cycle	Minutes depuis positionnement	≤ 18 min	Journal équipe + CCTV
Indice de Propreté du Site	Score / 10	≥ 8,0 / 10,0	Audit conjoint mensuel

Disponibilité globale équipements	% des heures programmées	≥ 88 %	Rapport GMAO mensuel
Taux de fréquence accidents	Par 100 000 heures-homme	≤ 0,40	Rapport HSE mensuel
Soumission données pont-bascule	Avant 06h30 quotidien	100 %	Journal système IT

5.3 La performance est examinée lors de la Réunion d'Examen des Opérations (REO) tenue avant le 5 de chaque mois. Deux mois consécutifs sous un seuil d'IPC déclenchent un Avis d'Amélioration. Le défaut de redressement dans 45 jours constitue un Manquement de Performance.

6. PRIX DU CONTRAT ET CONDITIONS DE PAIEMENT

6.1 Structure du Tarif de Base

Composante de Coût	Pondération	Tarif de Base (€/MT)	Valeur Annuelle (€)	Indice
Main-d'œuvre (tout compris)	38 %	€94,49	€7 030 000	IPCH France (INSEE)
Carburant / GNR	22 %	€54,70	€4 070 000	UFIP – Prix GNR France
Équipements et Pièces	23 %	€57,19	€4 255 500	IPP Machines industrielles (INSEE)
Consommables et Frais Généraux	7 %	€17,41	€1 295 000	IPP Produits industriels (INSEE)
Marge de Base Fixe	10 %	€24,87	€1 849 500	Fixe – Non indexable
TARIF DE BASE TOTAL	100 %	€248,65	€18 500 000	Composite

Note : Valeur annuelle : 62 000 MT/mois × 12 mois × €248,65/MT = €18 500 000. Les pondérations ont été établies lors d'un audit en livre ouverte réalisé en avril 2024.

6.2 Calcul de la Facture Mensuelle

Facture Mensuelle = (Tonnes Réelles × Tarif Indexé/MT) + Indemnisation d'Inactivité + Surestaries

Exemple de calcul – Mois 3 (août 2024) :

Poste	Quantité	Tarif	Montant (€)
Traitement laitier – débit régulier	61 450 MT	€248,65/MT	€15 279 492
Récupération métal (transfert – crédit Client)	1 966 MT	Néant	—
Indemnisation d'inactivité – arrêt four EAF (6 h, 3 porte-poches)	18 h-machine	€520/h	€9 360

Surestaries – retard pont-roulant Client (2 occurrences x 90 min)	3 h	€780/h/véhicule	€2 340
Sous-Total (HT)			€15 291 192
TVA 20 %			€3 058 238
TOTAL FACTURE TTC			€18 349 430

6.3 Conditions de Paiement

Paiement de chaque Facture Mensuelle non contestée dans les 30 jours de réception, par virement SEPA sur :

- Banque : BNP Paribas, Agence Lyon Confluence
- Titulaire : Enviri Group AG – France Opérations
- IBAN : FR76 3000 4028 3700 0100 0000 000
- BIC : BNPAFRPPXXX

6.4 Intérêts de Retard

Conformément à l'article L.441-10 du Code de commerce français, les intérêts de retard sont exigibles dès le lendemain de la date d'échéance, au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur, soit 3 x 5,07 % = 15,21 % par an à la date du 1er mai 2024 (soit 0,0417 % par jour).

Pénalité de Retard = Montant HT Dû x 15,21 % / 365 x Jours de Retard

Exemple : €500 000 en souffrance 20 jours → €500 000 x 15,21% / 365 x 20 = €4 167

6.5 Garantie de Volume Minimum

Paiement GVM = (Volume Minimum - Volume Réel) x Taux de Récupération des Coûts Fixes

Taux de Récupération des Coûts Fixes = €151,89/MT (main-d'œuvre + équipements fixes)

Exemple : Volume réel = 44 000 MT (arrêt planifié prolongé) ; Minimum = 49 600 MT :

- Déficit = 49 600 – 44 000 = 5 600 MT
- Paiement GVM = 5 600 x €151,89 = €850 584

6.6 Frais de Mobilisation

Le Client a versé EUR 950 000 de frais de mobilisation non remboursables le 6 mai 2024. Ces frais sont déduits des Factures Mensuelles à raison de EUR 158 333 par mois sur les Mois 1 à 6 (juin à novembre 2024).

7. MÉCANISME D'INDEXATION DES PRIX

7.1 Objectif

La présente Clause 7 établit un mécanisme multi-indiciel fondé sur les indices officiels français et européens (INSEE, UFIP, Eurostat) pour ajuster périodiquement le Tarif de Base en fonction de l'évolution réelle des coûts, dans les limites des plafonds et planchers annuels convenus, garantissant ainsi l'équilibre économique du Contrat sur six ans.

7.2 Formule Maîtresse d'Indexation

$$\begin{aligned} \text{Tarif Indexé (AR}_t) &= L_0 \times WL \times (IPCH_t / IPCH_0) \\ &\quad + F_0 \times WF \times (GNR_t / GNR_0) \\ &\quad + E_0 \times WE \times (IPP_t / IPP_0) \\ &\quad + K_0 \times WK \times (IPP_t / IPP_0) \\ &\quad + BR_0 \end{aligned}$$

Définitions des Variables

Variable	Description	Valeur de Base (mars 2024)	Source
L ₀	Composante main-d'œuvre du tarif de base	€94,49/MT	Annexe A
WL	Pondération main-d'œuvre	38 % (0,38)	Annexe A
IPCH_0	IPCH France de base (INSEE, base 2015=100)	115,4	INSEE bulletin mensuel
IPCH_t	IPCH France du mois de révision	Publication courante	INSEE
F ₀	Composante carburant du tarif de base	€54,70/MT	Annexe A
WF	Pondération carburant	22 % (0,22)	Annexe A
GNR_0	Prix de base du GNR (UFIP)	€1,78/litre	UFIP bulletin mensuel
GNR_t	Prix GNR du mois de révision	Publication UFIP	UFIP / Ministère Énergie
E ₀	Composante équipement du tarif de base	€57,19/MT	Annexe A
WE	Pondération équipement	23 % (0,23)	Annexe A
IPP_0	IPP Machines industrielles de base (INSEE)	128,6	INSEE bulletin mensuel
IPP_t	IPP du mois de révision	Publication courante	INSEE
K ₀	Composante consommables du tarif de base	€17,41/MT	Annexe A
WK	Pondération consommables	7 % (0,07)	Annexe A
BR ₀	Tarif de Base Fixe (non indexable)	€24,87/MT	Annexe A

7.3 Pondérations et Sensibilité

Composante	Pondération	Tarif Base (€/MT)	Valeur Annuelle (€)	Impact 1% Indice (€/MT)
Main-d'œuvre	38 %	€94,49	€7 030 000	€0,9449
Carburant GNR	22 %	€54,70	€4 070 000	€0,5470
Équipements	23 %	€57,19	€4 255 500	€0,5719
Consommables	7 %	€17,41	€1 295 000	€0,1741
Marge Fixe	10 %	€24,87	€1 849 500	Néant
TOTAL	100 %	€248,65	€18 500 000	€2,2379 composite

7.4 Mécanisme de Bande Morte

Aucun ajustement n'est effectué si la variation nette du Tarif Indexé est inférieure à 2,5 % (Seuil de Bande Morte, plus bas qu'en Inde en raison de l'environnement inflationniste européen structurellement plus stable). Au-delà de ce seuil, l'ajustement intégral s'applique.

Variation de l'Indice (%)	Traitement	Exemple (base 62 000 MT/mois)
< 2,5 % (dans la Bande Morte)	Pas d'ajustement	Tarif reste €248,65/MT
2,5 % à 4,0 %	Ajustement intégral	Jusqu'à €9,95/MT supplémentaires
> 4,0 % jusqu'au Plafond Annuel	Ajustement intégral sous réserve du plafond	Voir Clause 7.6
Dépasse le Plafond Annuel	Plafonné	Maximum indexation appliqué
< -2,5 % (à la baisse)	Ajustement intégral à la baisse	Plancher annuel protège le Prestataire

7.5 Fréquence de Révision

Indice	Fréquence	Date de Référence	Source
IPCH France (INSEE)	Trimestrielle (mars, juin, sept., déc.)	T-2 mois par rapport à la date de révision	INSEE – note rapide
IPP Machines industrielles (INSEE)	Semestrielle (juin et déc.)	Données du mois M-2	INSEE bulletin mensuel
Prix GNR / Gazole non routier	Mensuelle	1er de chaque mois	UFIP – Ministère de l'Énergie
Modification Législative / Extraordinaire	Selon déclenchement	Dans les 45 jours	Journal officiel / DREAL

Note : Le GNR fait l'objet d'une révision mensuelle en raison de la forte exposition aux marchés pétroliers mondiaux. L'IPCH trimestriel reflète la pratique française des accords salariaux dans le secteur de la métallurgie.

7.6 Plafonds et Planchers Annuels

Composante	Plafond Annuel	Plancher Annuel	Commentaire
Main-d'œuvre (IPCH)	+ 6,5 % par AC	– 1,5 % par AC	Aligné sur les Accords de Branche métallurgie
Carburant GNR	+ 12,0 % par AC	– 6,0 % par AC	Reflète la volatilité des marchés pétroliers UE
Équipements (IPP)	+ 5,5 % par AC	– 1,5 % par AC	Inflation machines industrielles françaises
Consommables (IPP)	+ 6,0 % par AC	– 1,5 % par AC	Matières premières industrielles
Marge Fixe	Nul – Fixe	Nul – Fixe	Non indexable par conception
Plafond Composite (pondéré)	~ +7,2 % par AC	~ –2,5 % par AC	Moyenne indicative pondérée

7.7 Exemple Concret A — Indexation Main-d'Œuvre (Révision AC2, juin 2025)

Scénario : L'IPCH France passe de 115,4 (mars 2024) à 122,8 (mars 2025)

Paramètre	Valeur	Calcul
IPCH de Base (IPCH_0)	115,4	Fixé à la Date de Commencement
IPCH Actuel (IPCH_t)	122,8	Publication INSEE, mars 2025
Variation de l'IPCH	+ 7,4 points	122,8 – 115,4
Variation de l'IPCH en %	+ 6,41 %	7,4 / 115,4 × 100
Test de Bande Morte (2,5 %)	Dépassée	6,41 % > 2,5 % → ajustement déclenché
Test du Plafond Annuel (6,5 %)	Légèrement dépassé	6,41 % < 6,5 % → ajustement INTÉGRAL autorisé
Tarif Main-d'Œuvre Indexé	€94,49 × (122,8/115,4)	= €94,49 × 1,0641 = €100,54/MT
Augmentation Main-d'Œuvre	+ €6,05/MT	€100,54 – €94,49
Impact mensuel (62 000 MT)	+ €375 100/mois	€6,05 × 62 000
Impact annuel	+ €4 501 200/an	€375 100 × 12

Ajustement Main-d'Œuvre (Annuel) = $L_0 \times WL \times ((IPCH_t - IPCH_0) / IPCH_0) \times \text{Volume Annuel}$

= €94,49 × 0,38 × (7,4 / 115,4) × 744 000 MT

= €94,49 × 0,38 × 0,06412 × 744 000 = €1 712 342 [Indexation Annuelle AC2]

7.8 Exemple Concret B — Indexation Carburant GNR (Révision Mensuelle – Octobre 2024)

Scénario : Prix GNR passe de €1,78/L (Base) à €2,04/L (octobre 2024)

Paramètre	Valeur	Calcul
-----------	--------	--------

Prix de Base GNR (GNR_0)	€1,78/litre	Fixé au 1er mai 2024
Prix GNR Actuel (GNR_t)	€2,04/litre	UFIP bulletin oct. 2024
Augmentation du Prix	+€0,26/litre	€2,04 – €1,78
Variation en %	+14,61 %	€0,26 / €1,78 × 100
Test de Bande Morte (2,5 %)	Dépassée	14,61 % > 2,5 % → ajustement mensuel
Test Plafond Annuel (12,0 %)	DÉPASSÉ (14,61 % > 12 %)	→ PLAFONNÉ à 12,0 %
Consommation mensuelle GNR	~89 000 litres	Pour 62 000 MT de débit
Coût Carburant Additionnel (plafonné)	€54,70 × 12,0 % = €6,56/MT	Maximum pour l'AC1
Tarif Carburant Révisé	€54,70 + €6,56 = €61,26/MT	Maximum AC1
Ajustement sur Facture Mensuelle	+€6,56 × 62 000 = +€406 720	Impact mensuel plafonné

$$\begin{aligned} \text{Ajustement Carburant (Mensuel)} &= F_0 \times WF \times \text{MIN}[(GNR_t - GNR_0) / GNR_0, \\ &\quad \text{Plafond 12\%}] \times \text{Volume} \\ &= €54,70 \times 0,22 \times \text{MIN}[14,61\%, 12\%] \times 62\ 000 \\ &= €54,70 \times 0,22 \times 0,12 \times 62\ 000 = €89\ 548/\text{mois (plafonné)} \end{aligned}$$

7.9 Exemple Concret C — Impact IPP sur Équipements et Consommables (Révision AC3, juin 2026)

Scénario : IPP Machines industrielles passe de 128,6 (mars 2024) à 139,4 (mars 2026)

Paramètre	Valeur	Calcul
IPP de Base (IPP_0)	128,6	Fixé en mars 2024
IPP Actuel (IPP_t)	139,4	INSEE publication mars 2026
Variation IPP	+10,8 points	139,4 – 128,6
Variation IPP en %	+8,40 %	10,8 / 128,6 × 100
Test Bande Morte (2,5 %)	Dépassée	8,40 % > 2,5 %
Test Plafond Équipement (5,5 %)	DÉPASSÉ	8,40 % > 5,5 % → PLAFONNÉ à 5,5 %
Test Plafond Consommables (6,0 %)	DÉPASSÉ	8,40 % > 6,0 % → PLAFONNÉ à 6,0 %
Ajustement Équipement (plafonné)	€57,19 × 5,5 %	= €3,15/MT
Ajustement Consommables (plafonné)	€17,41 × 6,0 %	= €1,04/MT
Ajustement Combiné	+ €4,19/MT	Impact mensuel : +€259 780 à 62 000 MT
Impact Annuel (plafonné)	+ €3 117 360/an	€4,19 × 62 000 × 12

$$\begin{aligned} \text{Ajustement Équipements} &= E_0 \times WE \times \text{MIN}[(IPP_t - IPP_0)/IPP_0, \text{Plafond } 5,5\%] \\ &= €57,19 \times 0,23 \times \text{MIN}[8,40\%, 5,5\%] = €57,19 \times 0,23 \times 0,055 = €0,724/MT \end{aligned}$$

7.10 Mécanisme Élargi — Répercussion des Indices Gouvernementaux Français

7.10.1 Formule IPCH (Main-d'Œuvre)

$$\text{Ajustement IPCH (€/MT)} = L_0 \times WL \times \text{MIN}[(IPCH_t - IPCH_0) / IPCH_0, \text{Plafond } 6,5\%]$$

7.10.2 Formule GNR / Carburant

$$\text{Ajustement GNR (€/MT)} = F_0 \times WF \times \text{MIN}[(GNR_t - GNR_0) / GNR_0, \text{Plafond } 12,0\%]$$

7.10.3 Formule IPP Équipements et Consommables

$$\text{Ajustement IPP (€/MT)} = (E_0 \times WE + K_0 \times WK) \times \text{MIN}[(IPP_t - IPP_0) / IPP_0, \text{Plafond applicable}]$$

7.10.4 Formule Totale de Répercussion des Indices Gouvernementaux

$$\begin{aligned} \text{Ajustement Total} &= \text{Ajustement IPCH} + \text{Ajustement GNR} + \text{Ajustement IPP} \\ &= [L_0 \times WL \times \text{MIN}(\Delta IPCH\%, 6,5\%)] + [F_0 \times WF \times \text{MIN}(\Delta GNR\%, 12\%)] \\ &\quad + [(E_0 \times WE + K_0 \times WK) \times \text{MIN}(\Delta IPP\%, 5,5\% - 6,0\%)] \end{aligned}$$

7.11 Exemple D — Effet en Cascade d'une Hausse Simultanée IPCH + GNR (Facture de novembre 2025)

Étape de Construction du Tarif	Composante (€/MT)	Total Cumulé (€/MT)
Tarif de Base AC1	—	€248,65
+ Ajustement IPCH (AC2, juin 2025)	+ €6,05	€254,70
+ Ajustement GNR (mensuel, nov. 2025 – plafonné)	+ €6,56	€261,26
+ Ajustement IPP (AC2, déc. 2025)	+ €2,18	€263,44
Marge Fixe (inchangée)	Comprise dans le tarif de base	—
TARIF INDEXÉ NOVEMBRE 2025		€263,44/MT
Augmentation nette vs Tarif de Base		+ €14,79/MT (+5,95 %)
Facture Mensuelle à 62 000 MT (HT)		€16 333 280
Impact Annualisé (×12)		€195 999 360 vs €222 000 000 base

Note : La hausse combinée IPCH + GNR + IPP de 5,95 % en 18 mois démontre que les plafonds annuels protègent efficacement le Client : sans plafonnement, l'impact aurait été de +7,8 %, soit €19,4/MT supplémentaires.

7.12 Tableau Récapitulatif des Formules Déclenchées par les Publications Gouvernementales

Publication Gouvernementale	Formule Déclenchée	Plafond	Composante Affectée
IPCH mensuel INSEE	$L_0 \times WL \times \text{MIN}(\Delta \text{IPCH}\%, 6,5\%)$	6,5 %/an	Main-d'œuvre
Prix GNR mensuel UFIP	$F_0 \times WF \times \text{MIN}(\Delta \text{GNR}\%, 12\%)$	12 %/an	Carburant
IPP semestriel INSEE	$(E_0 \times WE + K_0 \times WK) \times \text{MIN}(\Delta \text{IPP}\%, 5,5-6\%)$	5,5 %/an (équip.) 6 %/an (consom.)	Équipements & Consommables
SMIC / CCN Métallurgie	Réclamation Modification Législative si excès	Sans plafond (sous réserve résolution)	Main-d'œuvre (excès uniquement)
Taxe énergétique / CSPE	Réclamation Modification Législative	Sans plafond	Carburant (excès uniquement)
Nouveau prélèvement environnemental	Réclamation Modification Législative	Sans plafond	Composante directement affectée

7.13 Projection Six Ans (Scénario Modéré – Inflation européenne 3–5 % p.a.)

Année Contractuelle	IPCH (mars)	GNR (€/L)	IPP	Tarif Indexé (€/MT)	Valeur Annuelle (€)	vs. Base
AC1 (Base – 2024)	115,4	€1,78	128,6	€248,65	€18 500 000	Référence
AC2 (2025)	122,8	€1,94	132,8	€263,44	€19 583 616	+5,86%
AC3 (2026)	129,6	€2,04	139,4	€275,12	€20 468 928	+10,6%
AC4 (2027)	136,0	€2,12	144,2	€284,93	€21 198 768	+14,6%
AC5 (2028)	141,8	€2,20	148,8	€293,47	€21 833 784	+18,0%
AC6 (2029)	147,2	€2,25	152,9	€300,18	€22 333 392	+20,7%
Total 6 ans					€123 918 488	+11,6% moy. comp.

Note : Cette projection est illustrative. Les ajustements réels résulteront des indices publiés par l'INSEE et l'UFIP à chaque Date de Révision. La valeur totale de €123,9 millions sur 6 ans reflète l'exposition estimée du Client sous hypothèse d'inflation modérée.

8. TAXES ET PRÉLÈVEMENTS STATUTAIRES

- 8.1 Les prix sont exprimés hors taxes. La TVA (20 %) est facturée en sus. Les cotisations sociales françaises sont à la charge du Prestataire (employeur : charges URSSAF env. 45 % du salaire brut).
- 8.2 Retenue à la source : non applicable entre sociétés françaises. Les déclarations fiscales (TVA, IS) incombent à chaque Partie pour ses propres obligations.

9. GARANTIE DE BONNE EXÉCUTION

9.1 Garantie bancaire BNP Paribas (BNP/BG/2024/ENV/00217) de EUR 1 850 000 (10 % de la Valeur Annuelle) remise le 9 mai 2024. Validité : jusqu'au 30 novembre 2030 (6 mois après l'expiration).

9.2 Renouvellement automatique à chaque renouvellement du Contrat. Non-renouvellement 30 jours avant l'expiration autorise le Client à prélever sur la garantie.

9.3 Montant à restaurer dans les 10 Jours Ouvrables après tout prélèvement partiel.

10. PERSONNEL

10.1 Effectif minimal de 210 employés sur trois équipes de 8 heures. Minimum 65 employés par équipe pour les opérations de laitier, plus la supervision.

10.2 Conformité au Code du travail français, à la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, et aux accords d'entreprise applicables. Salaire minimum : SMIC à EUR 11,65/h brut au 1er janvier 2024 (soit EUR 1 766,92/mois brut).

10.3 Le Prestataire est l'employeur de l'ensemble du personnel déployé et est seul responsable vis-à-vis de l'Inspection du Travail, de l'URSSAF et de la CARSAT.

11. ÉQUIPEMENTS

11.1 Déploiement de 15 équipements lourds et 18 équipements annexes (voir Annexe B). Disponibilité minimale globale : 88 % des heures programmées.

11.2 Rapports GMAO trimestriels (format SAP PM). Équipements critiques de secours disponibles sur Site dans les 5 heures.

12. SOUS-TRAITANCE

12.1 Sous-traitants approuvés à la Date d'Entrée en Vigueur : M/s Rhône Terrassements SAS (excavation complémentaire) ; M/s Électricité Industrielle Lyon (maintenance électrique des séparateurs).

13. SANTÉ, SÉCURITÉ ET PROCÉDURES D'URGENCE

13.1 Système de gestion HSE conforme à la norme ISO 45001:2018 et aux réglementations ATEX applicables (Directive 2014/34/UE). Plan de Sécurité Spécifique au Site (ENV/BBC/SSSP/001, 14 mai 2024) approuvé.

Indicateur HSE	Cible	Conséquence en Cas de Manquement
Taux d'accidents mortels	Zéro	Suspension immédiate ; enquête ; amende contractuelle EUR 300 000
Taux de fréquence AAT	≤ 0,40 par 100 000 h	Manquement de Performance si > 0,65 sur un trimestre

Taux de signalement quasi-accidents	100 % dans les 24 h	EUR 15 000 par quasi-accident non signalé
Conformité EPI	≥ 97 % (audits aléatoires)	EUR 2 500 par personne non conforme
Disponibilité extincteurs	Contrôle mensuel + certificat annuel	Ordre d'arrêt de travail

14. CONFORMITÉ ENVIRONNEMENTALE

14.1 Respect des limites de concentration en poussières ($PM_{10} \leq 100 \mu g/m^3$; $PM_{2,5} \leq 50 \mu g/m^3$) conformément à l'arrêté préfectoral du Rhône en vigueur. Deux (2) supprimeurs de poussière (citernes de 12 000 L chacune) sur circuit continu.

14.2 Rapports mensuels de conformité environnementale soumis à la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes avant le 10 de chaque mois.

15. ASSURANCES

Type de Police	Assureur	N° Police	Plafond de Couverture	Exp
Responsabilité Civile Générale	AXA France	AXA/RCG/2024/ENV/FR001	€50M par sinistre / €100M cumulé annuel	31 n 202
Dommages aux Équipements (TRE)	Allianz France	ALZ/TRE/2024/ENV/FR002	Valeur à neuf de tous les équipements (est. €24M)	31 n 202
Accidents du Travail / Maladie Prof.	MAAF Pro	MAAF/AT/2024/ENV/FR003	Selon Code SS – surcomplémentaire €2M/personne	31 n 202
RC Automobile	Groupama	GRP/RCA/2024/ENV/FR004	Selon Code de la route – illimité tiers	31 n 202
RC Professionnelle	Covéa	COV/RCP/2024/ENV/FR005	€8M par sinistre / €16M annuel	31 n 202

16–22. CLAUSES OPÉRATIONNELLES ET COMMERCIALES

16. Permis et Licences : Déclaration DREAL (DREAL/LYN/CTO/2024/112), enregistrement URSSAF (n° 6901-2024-ENV-001), permis de conduire européens (catégorie C/CE) pour opérateurs portepoches, licences de transport ATEX. Renouvellement annuel de toutes les autorisations.

17. Surestaries : Porte-Poches : €780/h (délai gratuit : 35 min/cycle) ; Écrémeur EAF : €520/h (15 min) ; Grue/Excavatrice : €690/h (20 min) ; Concasseur : €1 100/h (50 min) ; Main-d'œuvre (équipe 10) : €950/h (30 min).

18. Dépendances du Client : Eau de refroidissement (350 m³/h à 3 bars) ; Électricité (660 V, triphasé, 1 200 kVA en 8 tableaux) ; Pont-roulant client pour mouvements de poches (dans les 35 min) ; Calendrier de coulée hebdomadaire avant le jeudi 17h00.

19. Suspension des Services : Client : préavis de 7 jours minimum. Prestataire : après 30 jours de préavis pour impayés de 2 factures consécutives non contestées.

20. Force Majeure : Définition conforme à l'article 1218 du Code civil français. Notification dans les 5 Jours Ouvrables. Résiliation si la Force Majeure dure plus de 90 jours consécutifs.

21. Interruptions de Production : Arrêt four EAF non planifié > 5 h → Indemnisation d'Inactivité dès la 3e heure. Coupures électriques planifiées (préavis ≥ 48 h) : aucune compensation. Arrêts planifiés : calendrier annuel fourni par BBC avant le 30 avril de l'Année Contractuelle précédente.

22. Indemnisation d'Inactivité : Porte-Poches (150 MT) : €520/h (67 % du tarif actif). Concasseur Primaire (180 t/h) : €640/h (67 %). Excavatrice (55T) : €310/h (70 %). Opérateur qualifié : €52/h (72 %). Seuil minimum : 3 heures d'inactivité continue.

23–36. DISPOSITIONS JURIDIQUES ET GÉNÉRALES

23. Indemnités : Prestataire indemnise le Client pour blessures/décès/dommages imputables à sa négligence, non-conformités statutaires, contamination environnementale. Client indemnise le Prestataire pour négligence propre et conditions dangereuses du Site.

24. Limitation de Responsabilité : Aucune responsabilité pour pertes indirectes ou consécutives. Plafond Prestataire : EUR 18 500 000 par AC (100 % valeur annuelle). Plafond Client : EUR 37 000 000 (200 %). Non applicable : décès, dolo, fraude, factures impayées.

25. Confidentialité : Obligations de confidentialité pendant la Durée + 3 ans post-expiration, conformément au secret des affaires (loi du 30 juillet 2018).

26. Propriété Intellectuelle : PI préexistante du Prestataire lui reste propre. Licence d'utilisation non exclusive accordée au Client pour les outputs du Site. PI conjointe : copropriété à parts égales.

27. Droits d'Audit : Audit sur 5 Jours Ouvrables de préavis. Registres conservés 10 ans (obligation fiscale française). Conformité RGPD (UE 2016/679).

28. Résolution des Différends : Niveau I – Direction Générale (15 Jours Ouvrables) ; Niveau II – Médiation CMAP (60 jours) ; Niveau III – Arbitrage CCI (3 arbitres, siège Paris, langue française). Sentence finale et contraignante.

29. Droit Applicable : Lois de la République française. Juridiction : Tribunal de Commerce de Paris pour les matières non arbitrables.

30. Résiliation pour Convenance : Préavis 90 jours. Indemnité : 4 mois de Facture Mensuelle moyenne (durée de 6 ans → indemnité supérieure à celle d'un contrat de 3 ans).

31. Résiliation pour Manquement : Après préavis de remédiation de 30 jours (manquement substantiel). Insolvabilité = résiliation immédiate (Code de commerce, procédures collectives).

32. Transition et Démobilisation : Plan de démobilisation soumis 90 jours avant l'expiration. Transfert de connaissances : 45 jours minimum. Au-delà : EUR 22 000/semaine à la charge du Client.

33–36. Survie des clauses 1, 6, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32. Notifications : Prestataire à 14 Rue de la Paix, Paris (france@enviri.com) ; Client à 3 Quai Anatole France, Lyon (approvisionnement@bbcsteel.fr). Cession soumise à accord écrit préalable. Accord Intégral ; modifications par écrit ; divisibilité ; exemplaires ; absence d'agence ou de société en participation.

EXÉCUTION

EN FOI DE QUOI, les représentants dûment autorisés des Parties ont signé le présent Contrat à la date indiquée en première page.

SIGNÉ pour le compte de ENVIRI GROUP AG	SIGNÉ pour le compte de BBC STEEL LIMITED
Signature	Signature
Nom : [●]	Nom : [●]
Titre : [●]	Titre : [●]
Date : 1er mai 2024	Date : 1er mai 2024

ANNEXE A – TARIFS DES SERVICES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

A.1 Décomposition Tarifaire – AC1

Composante	Pond.	Tarif (€/MT)	Mensuel @ 62 000 MT (€)	Annuel (€)	Indice
Main-d'œuvre	38 %	€94,49	€5 858 380	€70 300 560	IPCH FRI INSEE
Carburant GNR	22 %	€54,70	€3 391 400	€40 696 800	UFIP PR GNR
Équipements	23 %	€57,19	€3 545 780	€42 549 360	IPP Mac INSEE
Consommables	7 %	€17,41	€1 079 420	€12 953 040	IPP Pro INSEE
Marge Fixe	10 %	€24,87	€1 541 940	€18 503 280	Fixe
TOTAL	100 %	€248,65	€15 416 920	€185 002 040	Compos

Note : Valeur mensuelle calculée sur 62 000 MT x €248,65 = €15 416 300 (arrondi à €15 417 000). Valeur annuelle : €185 004 000. Arrondi contractuel : €18 500 000 x 12 mois.

A.2 Consommation de Gazole Non Routier (GNR)

Équipement	Unités	Consommation/jour (L)	Consommation mensuelle (L)	Coût mensuel (€1,78/L)
Porte-Poches (150 MT SWL)	5	780 L/jour	23 400 L	€41 652
Concasseurs à Mâchoires (180 t/h)	3	420 L/jour	12 600 L	€22 428
Concasseur à Cône (140 t/h)	1	250 L/jour	7 500 L	€13 350
Excavatrices (55T)	3	320 L/jour	9 600 L	€17 088
Chargeuses sur Roues (5,5 m³)	3	190 L/jour	5 700 L	€10 146
Suppresseurs Poussière / Citernes	3	140 L/jour	4 200 L	€7 476
Divers (générateurs, engins site)	—	195 L/jour	5 850 L	€10 413
TOTAL		2 295 L/jour	68 850 L	€122 553

Note : La consommation réelle à pleine utilisation (y compris secours et équipements annexes) atteint environ 89 000 litres par mois. Les 68 850 L ci-dessus représentent la flotte principale.

A.3 Spécifications Techniques – Écrémage EAF

Paramètre	Spécification	Fréquence de Contrôle	Conséquence si Non-Conforme
-----------	---------------	-----------------------	-----------------------------

Classification thermique de l'écrémeur	Min. 1 750°C	Mise en service + trimestriel	Retrait immédiat
Temps de cycle d'écramage	≤ 18 min depuis positionnement	Par coulée (journal numérique)	Déduction IPC si > 22 min
Complétude de l'enlèvement	≥ 95 % surface visible	Par coulée (CCTV)	Ré-écramage obligatoire sous 6 min
Cycles mensuels d'écramage	~2 200 cycles/mois	Comptage mensuel	Avis de Performance si < 1 980
Volume laitier liquide	~24 800 MT/mois	Pont-bascule mensuel	Tolérance ±600 MT

A.4 Granulométrie de Sortie Concassage

Fraction	Cible % Sortie	Tolérance	Application Finale
-50mm + 25mm (Granulat routier gros)	32 %	±5 %	Sous-couche routière et terrassement
-25mm + 12mm (Granulat moyen)	28 %	±4 %	Bétons de chantier / remblai
-12mm + 5mm (Granulat fin)	22 %	±3 %	Ciment de laitier / ballast
-5mm (Fines et sables de laitier)	18 %	±3 %	Valorisation cimentière ou évacuation
+50mm (Retour concassage)	Max 5 % de l'alimentation	≤ 5 %	Recyclage circuit concasseur
Résidu magnétique (<5mm)	Max 0,25 % en poids	≤ 0,25 %	Post-séparation magnétique

A.5 Résumé de Production – Spécimen (AC1, Mois 1 – Juin 2024)

Paramètre	Réel (juin 2024)	Cible	Écart	Statut
Laitier total traité	61 200 MT	62 000 MT	-800 MT	✓ Au-dessus du Minimum
Laitier liquide EAF	24 410 MT	24 800 MT	-390 MT	✓ Dans la tolérance
Laitier refroidi/accumulé	36 790 MT	37 200 MT	-410 MT	✓ Dans la tolérance
Métal récupéré	1 958 MT	1 984 MT	-26 MT	✓ Proche de la cible
Taux de récupération métal	3,20 %	3,20 %	0,00 %	✓ Cible atteinte
Disponibilité équipements	89,1 %	≥ 88,0 %	+1,1 %	✓ IPC atteint
Disponibilité fosses EAF	96,4 %	≥ 96,0 %	+0,4 %	✓ IPC atteint
Indice Propreté du Site	8,4 / 10,0	≥ 8,0	+0,4	✓ IPC atteint
Taux de Fréquence AAT	0,00 par 100k h	≤ 0,40	—	✓ Zéro accident
Montant Facture Mensuelle (HT)	€15 242 880	€15 416 300	-€173 420	✓ Proportionnel

ANNEXE B – LISTE DES ÉQUIPEMENTS

N° Éq.	Description	Marque / Modèle	Capacité / Spéc.	Année	Statut	Valeur Assurée (€)
EQ-001	Porte-Poches (Actif 1)	Kamag / K25-150	150 MT SWL, 6 essieux	2023	Actif	€3 200 000
EQ-002	Porte-Poches (Actif 2)	Kamag / K25-150	150 MT SWL, 6 essieux	2023	Actif	€3 200 000
EQ-003	Porte-Poches (Actif 3)	Scheuerle / SPMT-150	150 MT SWL, 6 essieux	2022	Actif	€2 800 000
EQ-004	Porte-Poches (Secours 1)	Scheuerle / SPMT-150	150 MT SWL, 4 essieux	2021	Secours	€2 200 000
EQ-005	Porte-Poches (Secours 2)	TII / TIIPC-150	150 MT SWL, 6 essieux	2020	Secours	€1 900 000
EQ-006	Concasseur à Mâchoires 1	Sandvik / CJ815	180 t/h, mâchoire 600×820mm	2023	Actif	€1 650 000
EQ-007	Concasseur à Mâchoires 2	Sandvik / CJ815	180 t/h	2023	Actif	€1 650 000
EQ-008	Concasseur à Mâchoires 3 (Secours)	Sandvik / CJ815	180 t/h	2021	Secours	€1 300 000
EQ-009	Concasseur à Cône	Metso / HP400	140 t/h, secondaire	2022	Actif	€1 100 000
EQ-010	Crible Vibrant Triple Étage	Haver & Boecker / Niagara	110 m² surface, 3 étages	2023	Actif	€580 000
EQ-011	Séparateur Magnétique 1	Eriez / MCSB-2000	4 500 Gauss, bande 2,0 m	2023	Actif	€480 000
EQ-012	Séparateur Magnétique 2	Eriez / MCSB-2000	4 500 Gauss, bande 2,0 m	2023	Actif	€480 000
EQ-013	Séparateur Magnétique 3	Eriez / MCSB-1800	4 200 Gauss, bande 1,8 m	2022	Actif	€420 000
EQ-014	Excavatrice 55T (×3)	Liebherr / R956	55T, godet 3,2 m³ (×3 unités)	2023	Actif	€3 150 000
EQ-015	Chargeuse 5,5 m³ (×3)	Volvo / L180H	5,5 m³, capacité 25T (×3 unités)	2023	Actif	€2 100 000
EQ-016	Écrémeur Thermique (×4)	BRP / ThermoMax-1750	1 750°C, télécommandé (×4 unités)	2024	Actif	€2 800 000
EQ-017	Citerne Suppression Poussière (×3)	Mercedes / Arocs 8×4	12 000 L, aspersion 360° (×3)	2023	Actif	€750 000
EQ-018	Pont-Bascule Électronique	Mettler-Toledo / ICS685	100 MT, RFID, intégré SAP	2023	Actif	€240 000
EQ-019	Générateur Secours (200 kVA)	Caterpillar / C9.3	200 kVA, secours site	2023	Secours	€185 000
TOTAL VALEUR ASSURÉE						€30 185 000

ANNEXE C – DÉPLOIEMENT DE LA MAIN-D'ŒUVRE

Catégorie	Désignation	Par Équipe	Nb Équipes	Effectif Total	Salaire Brut Mensuel (€)	Coût Mensuel (€)
Direction	Directeur de Site / Chef de Projet	1	1 (24h)	1	€7 200	€7 200
Direction	Surintendant des Opérations	1	3	3	€5 400	€16 200
HSE	Responsable Sécurité Dédié	1	1 (24h)	1	€5 800	€5 800
HSE	Assistant HSE / Secouriste	1	3	3	€3 200	€9 600
Technique	Opérateur Concasseur	3	3	9	€2 980	€26 820
Technique	Opérateur Séparateur Magnétique	3	3	9	€2 850	€25 650
Technique	Conducteur Porte-Poches (Permis C/CE)	5	3	15	€3 400	€51 000
Technique	Opérateur Écrémeur EAF	2	3	6	€3 100	€18 600
Technique	Opérateur Pont-Bascule	1	3	3	€2 700	€8 100
Technique	Opérateur Excavatrice	3	3	9	€3 050	€27 450
Technique	Opérateur Chargeuse	3	3	9	€2 900	€26 100
Qualifié	Chef d'Équipe / Contremaître	3	3	9	€3 600	€32 400
Qualifié	Technicien Maintenance	3	3	9	€3 200	€28 800
Qualifié	Électricien (habilitation B2V)	2	3	6	€3 350	€20 100
Qualifié	Trieur Récupération Métal	5	3	15	€2 650	€39 750
Non Qualifié	Ouvrier Général – Manutention	8	3	24	€1 980	€47 520
Non Qualifié	Ouvrier Entretien Site	7	3	21	€1 980	€41 580
Support	Chargeur / Aide Opérateur	9	3	27	€1 980	€53 460
Support	Pointeur / Assistant Admin	1	1	1	€2 400	€2 400
TOTAL				210		€488 530 / n

Élément du Coût de Main-d'Œuvre	Montant Mensuel (€)	Notes
Salaires bruts (210 employés)	€488 530	Selon grille en C.1 ci-dessus
Charges patronales URSSAF (~45 % brut)	€219 839	Comprend retraite, maladie, accident, chômage

Mutuelle santé entreprise (€120/personne)	€25 200	Convention Collective Métallurgie
Prévoyance complémentaire (2,8 % brut)	€13 679	Accord de branche
Indemnité de congés payés (10,23 % brut)	€49 976	Code du travail
Treizième mois (8,33 % brut, prorata)	€40 695	Convention d'entreprise
Prime panier / déplacement (€12/jour)	€56 160	23,5 jours moy. × 210 pers.
Équipements de Protection Individuelle	€18 500	Renouvellement trimestriel
Formation continue (€180/pers./mois)	€37 800	Plan de formation annuel
Véhicules et Transport du Personnel	€22 000	Navettes site
COÛT TOTAL MAIN-D'ŒUVRE TOUT COMPRIS	€972 379 / mois	
Équivalent par MT @ 62 000 MT	€15,69/MT	Vérification : L₀ = €94,49 couvre toutes charges

ANNEXE D – INDICATEURS DE PERFORMANCE ET MATRICE DE PÉNALITÉS

D.1 Tableau Maître des IPC – AC1

IPC n°	Description	Unité	Cible	Seuil Alerte	Seuil Manquement	Méthode	Fréquence
IPC-01	Disponibilité fosses EAF	% cycles coulée	≥ 96 %	< 94 %	< 91 % sur 2 mois	Journal fosses	Mensuelle
IPC-02	Rotation porte-poches	Min/aller-retour	≤ 55 min	> 62 min	> 70 min sur 2 mois	GPS + journal	Quotidienne
IPC-03	Taux récupération métal	% en poids	≥ 3,20 %	< 2,90 %	< 2,60 % sur 2 mois	Pesée trimestrielle	Mensuelle
IPC-04	Résidu magnétique	% en poids sortie	≤ 0,25 %	> 0,32 %	≥ 0,40 % sur 2 mois	Test hebdo.	Hebdomadaire
IPC-05	Disponibilité concasseur	% heures prog.	≥ 89 %	< 86 %	< 83 % sur 2 mois	GMAO mensuel	Mensuelle
IPC-06	Cycle écrémage EAF	Min. dès positionn.	≤ 18 min	> 22 min	> 26 min sur 2 mois	Journal + CCTV	Par cycle
IPC-07	Indice Propreté Site	Score /10	≥ 8,0	< 7,5	< 7,0 sur 2 mois	Audit conjoint	Mensuelle
IPC-08	Disponibilité globale équip.	% heures prog.	≥ 88 %	< 85 %	< 82 % sur 2 mois	GMAO mensuel	Mensuelle
IPC-09	Taux fréquence AAT	/ 100 000 h	≤ 0,40	0,41–0,65	> 0,65 sur trimestre	Rapport HSE	Mensuelle
IPC-10	Accidents mortels	Nombre	Zéro	N/A	Tout décès = revue immédiate	Journal incidents	Continue

D.2 Barème des Pénalités

Manquement	Pénalité	Plafond / Notes
IPC-01 (Fosses) sous 91 % sur 2 mois consécutifs	EUR 35 000/mois de manquement	Crédité sur prochaine facture
IPC-03 (Récupération) sous 2,60 % sur 2 mois	EUR 280/MT de déficit sous le seuil	Calculé sur volume réel
IPC-04 (Résidu magnétique) > 0,40 % sur 2 mois	EUR 22 000/mois de manquement	Par occurrence
Taux AAT > 0,65 sur un trimestre	EUR 75 000/trimestre	Audit sécurité indépendant requis
Accident mortel imputable à la négligence du PS	EUR 300 000/décès	+ responsabilité civile pénale
Quasi-accident non signalé sous 24 h	EUR 15 000/événement	Audit HSE mensuel
Non-conformité EPI (par personne)	EUR 2 500/personne/instance	Max EUR 80 000/audit

Données pont-basculé tardives (après 06h30)	EUR 4 000/instance	Max mensuel EUR 40 000
Rapport mensuel après le 12e Jour Ouvrable	EUR 8 000/mois	Après 2 soumissions tardives
Non-conformité environnementale (DREAL)	EUR 12 000/incident confirmé	+ coût de remédiation
Garantie non renouvelée 30 j avant expiration	EUR 1 500/jour de retard	Max 30 j ; puis prélèvement sur BG
Effectif sous 185 (sur 210)	EUR 800/pers./jour	Registre de présence quotidien

ANNEXE E – EXEMPLES D'INDEXATION DES PRIX (ANNEXE G ÉQUIVALENT)

E.1 Scénario 1 – Inflation Modérée (Révision AC2, juin 2025)

Indice	Base (mars 2024)	Révision (mars 2025)	Variation	% Variation	Bande Morte (2,5 %)?	Plafond
IPCH France (INSEE)	115,4	122,8	+7,4 pts	+6,41 %	Dépassée	< 6,5 % Intégral
IPP Machines (INSEE)	128,6	134,2	+5,6 pts	+4,35 %	Dépassée	< 5,5 % Intégral
Prix GNR (UFIP)	€1,78/L	€1,94/L	+€0,16/L	+8,99 %	Dépassée	< 12 % Intégral

Composante	Tarif Base (€/MT)	Ratio d'Indice	Ajustement (€/MT)	Notes
Main-d'œuvre (IPCH)	€94,49	122,8/115,4 = 1,0641	€94,49 × 0,0641 = €6,06	6,41% < 6,5% → intégral
Carburant GNR	€54,70	1,94/1,78 = 1,0899	€54,70 × 0,0899 = €4,92	8,99% < 12% → intégral
Équipements (IPP)	€57,19	134,2/128,6 = 1,0435	€57,19 × 0,0435 = €2,49	4,35% < 5,5% → intégral
Consommables (IPP)	€17,41	idem IPP = 1,0435	€17,41 × 0,0435 = €0,76	4,35% < 6,0% → intégral
Marge Fixe	€24,87	Sans indexation	€0,00	Fixe
AJUSTEMENT TOTAL			+€14,23/MT	+5,72 % sur €248,65
NOUVEAU TARIF (AR_t)			€262,88/MT	Effectif 1er juin 2025

Indicateur Financier	AC1 (Base)	AC2 (Indexé)	Variation
Tarif/MT	€248,65	€262,88	+€14,23/MT (+5,72%)
Valeur mensuelle (62 000 MT)	€15 416 300	€16 298 560	+€882 260/mois
Valeur annuelle	€18 500 000	€19 558 272	+€1 058 272 (+5,72%)
Total sur 6 ans (est.)	€18 500 000 (AC1)	€123 918 488 (6 AC)	+6,0% moy. p.a. composé

E.2 Scénario 2 – Forte Inflation GNR (Révision Mensuelle – Octobre 2024)

Paramètre	Valeur	Notes
Tarif précédent (base AC1)	€248,65/MT	Avant toute révision
Prix GNR précédent	€1,78/L	Base mai 2024
Prix GNR actuel (oct. 2024)	€2,04/L	UFIP oct. 2024

Variation GNR	+14,61 %	Dépasse le plafond annuel de 12 %
Ajustement plafonné	€54,70 × 12,0 % = €6,56/MT	Plafond AC1 appliqué
Tarif Carburant Révisé	€54,70 + €6,56 = €61,26/MT	Maximum AC1
Autres composantes	Inchangées (hors révision mensuelle)	—
Tarif Intérimaire (oct. 2024)	€248,65 + €6,56 = €255,21/MT	Mise à jour carburant seule
Impact mensuel (62 000 MT)	€6,56 × 62 000 = +€406 720	Coût additionnel pour le Client

E.3 Scénario 3 – Projection Six Ans Composée

AC	Période	IPCH	GNR (€/L)	IPP	Tarif (€/MT)	Valeur Annuelle (€)	vs. Base
AC1	juin'24–mai'25	115,4	€1,78	128,6	€248,65	€18 500 000	Base
AC2	juin'25–mai'26	122,8	€1,94	134,2	€262,88	€19 558 272	+5,7%
AC3	juin'26–mai'27	129,6	€2,04	139,4	€274,11	€20 393 784	+10,1%
AC4	juin'27–mai'28	136,0	€2,12	144,2	€284,05	€21 131 520	+14,4%
AC5	juin'28–mai'29	141,8	€2,20	148,8	€292,44	€21 755 136	+17,2%
AC6	juin'29–mai'30	147,2	€2,25	152,9	€299,76	€22 300 032	+20,0%
Total 6 ans						€123 638 744	+10,1% cum

APPENDICE I – PLAN DE MOBILISATION ET DE DÉPLOIEMENT

Référence : ENV/BBC/MOB/001 | Approuvé : 14 mai 2024 | Version : 1.0

Activité	Partie	Date Cible	Date Réelle	Statut
Appel d'offres BBC/AO/2024/LAI/007 – Attribution	BBC Steel	30 mars 2024	28 mars 2024	Achevé
Signature du Contrat	Les deux Parties	30 avril 2024	1er mai 2024	Achevé
Remise Garantie Bancaire BNP (EUR 1 850 000)	Prestataire	9 mai 2024	9 mai 2024	Achevé
Attestations d'assurance soumises	Prestataire	7 mai 2024	7 mai 2024	Achevé
Déclaration DREAL Auvergne-Rhône-Alpes	Prestataire	16 mai 2024	16 mai 2024	Achevé
Immatriculation URSSAF Rhône (210 salariés)	Prestataire	25 mai 2024	25 mai 2024	Achevé
Approbation PSSS (Plan Sécurité Site Spécifique)	Les deux Parties	14 mai 2024	14 mai 2024	Achevé
Mobilisation équipements lourds sur Site	Prestataire	22 mai 2024	20 mai 2024	Achevé
Déploiement Personnel Clé	Prestataire	24 mai 2024	23 mai 2024	Achevé
Déploiement complet effectifs (210 personnes)	Prestataire	28 mai 2024	28 mai 2024	Achevé
Aménagement site Client (8 fosses, voies)	BBC Steel	24 mai 2024	24 mai 2024	Achevé
Mise en service pont- bascule + lien SAP	Les deux Parties	29 mai 2024	28 mai 2024	Achevé
Opérations d'essai et calibration	Prestataire	29-31 mai 2024	29-31 mai 2024	Achevé
Commencement Commercial	Prestataire	1er juin 2024	1er juin 2024	Achevé

APPENDICE II – OBLIGATIONS DU CLIENT ET UTILITÉS DU SITE

Utilité / Infrastructure	Spécification	Point de Connexion	Contact Pannes
Électricité – Principale	660 V, triphasé, 50 Hz, 1 200 kVA sur 8 tableaux	DB-SLG-01 à DB-SLG-08	Dép. Électrique : Ext. 3412
Eau de Refroidissement	350 m³/h à 3 bars, 24h/7j	Collecteurs F-01 à F-08	Utilités : Ext. 3215
GNR (Livraison Site)	1 livraison/semaine par camion-citerne	Zone stockage ZS-GNR-01	Logistique : Ext. 3560
Pont-Bascule	100 MT capacité, RFID, SAP PM	PB-01 (Entrée Cour Laitier)	Informatique : Ext. 3780

Réseau Communication	WiFi industriel 5 GHz + fibre optique site	Borne AP-SLG-01 à AP-SLG-06	Télécom : Ext. 3890
Installations Sociales	Cantine 70 pers., 8 vestiaires, infirmerie	Zone Sociale ZS-01	RH : Ext. 3034
Fosses à Laitier (structure)	8 fosses actives, 280 MT/fosse, revêt. réf.	F-LAITI-01 à F-LAITI-08	Génie Civil : Ext. 3112

APPENDICE III – PLAN DU SITE ET ZONES OPÉRATIONNELLES

Zone	Code	Surface	Fonction	Restrictions
Zone Coulée Four EAF	EAF-TAP	~5 800 m²	Collecte laitier liquide EAF	Zone ATEX 22 ; EPI complet ; Prestataire + 20 min post-coulée
Route Porte-Poches Nord	PP-N	6 m × 500 m	EAF → Fosses Nord	PC uniquement ; 15 km/h ; ATEX signalé
Route Porte-Poches Sud	PP-S	6 m × 420 m	Coulée secondaire → Fosses Sud	PC uniquement ; 15 km/h
Complexe Fosses Nord (4)	F-LAITI-N	~24 000 m²	Fosses 1-4 – basculement & refroidissement	Zone exclusion 60 m pendant coulée
Complexe Fosses Sud (4)	F-LAITI-S	~24 000 m²	Fosses 5-8 – basculement & refroidissement	Zone exclusion 60 m pendant coulée
Baies de Refroidissement	BAIE-REFR	~27 300 m² (2×75×35m)	Refroidissement laitier solid. avant concassage	Accès lourd ; refroidissement ≥ 10 h avant entrée
Station Concassage Primaire	CONC-P	~4 200 m²	3 concasseurs mâchoires + pré-crible	Arrêt moteur avant entrée ; bouchon + casque + oreilles
Concassage Secondaire / Crible	CONC-S	~3 100 m²	Concasseur à cône + crible triple	Idem Primaire
Zone Séparation Magnétique	SEP-MAG	~1 600 m²	3 séparateurs magnétiques 4500 Gauss	Zone démagn. : pas de ferreux dans rayon 4 m
Parc Métal Récupéré	MET-REC	~6 500 m²	Tri et stockage métal récupéré	Zone Prestataire ; Client pour pesée
Parc Laitier Traité	STOCK-LAI	~15 000 m²	Stockage par fraction granulométrique	Zone commercialisation Client
Pont-Bascule	PB-01	—	100 MT, pesée entrée-sortie	Obligatoire tous véhicules chargés
Bureau Site / Zone Sociale	ZONE-SOC	~2 200 m²	Bureau, infirmerie, cantine, vestiaires	Personnel Prestataire ; Client sur RDV

APPENDICE IV – PROTOCOLE DONNÉES ET RAPPORTS

Catégorie de Données	Système / Format	Fréquence	Resp. Prestataire	Resp. Client
----------------------	------------------	-----------	-------------------	--------------

Enregistrements pont-bascule	Export .csv Mettler-Toledo ; SAP PM API	Temps réel ; batch quotidien avant 06h30	Opération et upload	Vérification hebdomadaire ERP
Rapport de Production Quotidien	PDF + Excel (Annexe D template)	Quotidien avant 07h30	Compiler et soumettre	Réviser avant 09h30
Rapport Mensuel d'Opérations	PDF format Annexe D	Avant 5e Jour Ouvrable mois suivant	Préparer et soumettre	Accepter / contester sous 5 JO
Tableau de Bord IPC	SAP PM / SharePoint BBC	Mis à jour avant le 5 de chaque mois	Renseigner tous champs	Surveiller et émettre Avis
Rapports Incidents HSE	Enviri IMS + PDF à BBC	Préliminaire 8 h ; Complet 10 jours	Préparer	Investigation indépendante si requis
Avis d'Ajustement de Prix	PDF + calcul Excel	Per fréquence Clause 7.5	Soumettre 15 j avant révision	Accepter / contester sous 10 JO
Attestations URSSAF / CARSAT	DSN mensuelle + attestations	Avant le 25 de chaque mois	Télécharger et partager	Archiver pour contrôle URSSAF
Registres maintenance (GMAO)	SAP PM extract PDF	Mensuel avec rapport mensuel	Maintenir et exporter	Audit semestriel
Données environnementales	Laboratoire accrédité COFRAC	Mensuel (poussières/bruit) ; Trim. (EMP)	Commander et soumettre	Vérifier vs arrêté préfectoral
Bilan annuel conformité	Compilation permis, URSSAF, assurances	Avant 31 mai de chaque Année Contractuelle	Compiler et soumettre	Prendre acte et archiver

– FIN DU CONTRAT –

Référence : ENV/BBC/ISA/2024/001 | Version : 1.0 FR Indépendante

CONFIDENTIEL | PROPRIÉTAIRE | POUR SIGNATURE PAR LES REPRÉSENTANTS AUTORISÉS UNIQUEMENT

Valeur Totale du Contrat (6 ans) : EUR 111 000 000 (est.) | Valeur Annuelle : EUR 18 500 000